

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2112/2530

นางบุญมา นำผลหรือ ศรีธรรม
นายบุญล้อม แสนทวีสุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 ทวิ

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนครุฑที่รูกล้าออกจากที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้โดยค่าใช้จ่ายเป็นของจำเลย ปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่10) พ.ศ. 2527 ออกใช้บังคับซึ่งมาตรา 12 ให้เพิ่มเติมบทมาตรา 296 ทวิ เป็นว่า 'ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไป หรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ครอบครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว' ดังนั้นโจทก์จึงชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนครุฑของจำเลยที่รูกล้าออกไปได้ จะให้โจทก์รื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ ๘ ตำบลปทุม อำเภอเมือง อุดรราชธานี จังหวัดอุดรราชธานี ซึ่งปลูกในที่ดินของจำเลยต่อมาจำเลยได้แบ่งขาย ที่ดินให้นายกรณ์ มาดาสิทธิ แล้วนายกรณ์ขายให้แก่นางสาวสทิพย์ แสนทวีสุข บุตร จำเลย ระหว่างที่ดินเป็นของนางสาวสทิพย์ จำเลยได้ปลูกครั้วลงในที่ดินดังกล่าว ต่อ มานางสาวสทิพย์ขายฝากที่ดินนี้แก่โจทก์ครบกำหนดแล้วไม่ไถ่ถอน ครั้วของจำเลย จึงรูก้าอยู่ในที่ดินของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนครั้วที่รูก้าออกจาก ที่ดินของโจทก์ ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์หรือคนที่มอบหมายจากโจทก์รื้อถอนโดย ค่าใช้จ่ายเป็นของจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยใช้ค่าที่ ดินแก่โจทก์ไปจนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๔๑๕ ท้ายฟ้อง มีเนื้อที่ ๕๐ ตารางวา จำเลยขายให้แก่นายกรณ์มาดาสิทธิ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ นายกร ณ์ขออก น.ส.๓ เป็นชื่อตน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๓ จำเลยจึงปลูกครั้ว ๑ หลังพร้อมกับ ปลูกพืชล้มลุกบนที่ดิน เป็นการเข้าครอบครองด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนตลอดมา จึง ได้สิทธิครอบครองในที่ดินเนื้อที่ ๕๐ ตารางวาแล้วต่อมานายกรณ์ขายที่ดินให้แก่ นางสาวสทิพย์ แสนทวีสุข ครั้นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๕ นางสาวสทิพย์ขายฝากที่ดิน ให้แก่โจทก์ และไม่ไถ่ถอน โจทก์มาฟ้องจำเลยเกินกว่า ๑ ปี นับแต่จำเลยแย้งการ ครอบครอง โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนครั้วส่วนที่รูก้าอยู่ในที่ดินตาม น.ส.๓ เลข ที่ ๔๑๕ ของโจทก์ออกไปทันที ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๗,๐๐๐ บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ยังมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจึงฟ้องขับไล่ จำเลยให้รื้อคร้วออกไปได้ แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนคร้วส่วนที่รื้อล้าออกไป ก็ให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการไม่ชอบ เนื่องจากในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๒๗ ออกใช้บังคับ ซึ่งมาตรา ๑๒ ให้เพิ่มเติมบทมาตรา ๒๙๖ ทวิ เป็นว่า 'ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่หรือต้องออกไป หรือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ครอบครองถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว' ดังนั้นโจทก์จึงชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนคร้วของจำเลยที่รื้อล้าออกไปได้ ขอให้โจทก์รื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่

พิพากษาแก้ เป็นให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รื้อคร้วพิพาทได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๑,๐๐๐ บาท

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายไชยรงค์ คงจันทร์
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย กันนะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>